CONTRAT DE MISSION D'ACCOMPAGNEMENT

Acquisition immobilière en Tunisie – Service franco-tunisien

Version 1.0 · Octobre 2026 · Droit français – Juridiction Montpellier

PARTIES AU CONTRAT

Prestataire	Client (Acheteur)
Open Crest France – Société de droit étranger SIREN 108390410 – RCS Montpellier TVA FR82108390410 Représentée par : Cyril Rancurel, CEO 4 rue du Labèch – 34250 Palavas-les-Flots Tél. : +33 6 36 22 69 87 E-mail : contact@captunisia.com Ancien conseiller immobilier – Propriétés-Privées.com Coordination juridique : Emna Rancurel, Juriste en droit des affaires internationales	Nom – Prénom : _____ Date de naissance : _____ Adresse : _____ Code postal – Ville : _____ Tél : _____ E-mail : _____ Nationalité : _____

PRÉAMBULE

Open Crest France propose un service d'accompagnement destiné aux ressortissants français et européens souhaitant acquérir un bien immobilier en Tunisie. Ce service comprend la sélection de biens, la mise en relation sécurisée avec des agences immobilières partenaires agréées en Tunisie, le suivi juridique et administratif de la transaction, et l'assistance jusqu'à la signature de l'acte.

Open Crest France n'est pas une agence immobilière au sens de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970. Le Prestataire n'intervient pas dans la négociation du prix, ne détient aucun mandat de vente et ne perçoit aucune somme pour le compte des parties à la transaction.

ARTICLE 1 – OBJET DE LA MISSION

Le Prestataire s'engage à fournir au Client les prestations suivantes dans le cadre de son projet d'acquisition immobilière en Tunisie :

- **Sélection de biens :** analyse du projet du Client (budget, localisation, type de bien, usage) et présentation de 3 à 5 biens correspondant à ses critères, issus du réseau d'agences partenaires vérifiées.
- **Mise en relation sécurisée :** introduction du Client à l'agence immobilière partenaire par courriel tripartite traçable. Le Client ne contacte jamais l'agence directement sans l'intermédiation du Prestataire.
- **Accompagnement juridique :** coordination avec notre juriste franco-tunisienne (bac+5 droit des affaires internationales) pour la vérification du titre de propriété, l'audit du compromis de vente et la note de risques personnalisée.

- **Suivi administratif :** assistance pour la constitution du dossier acheteur étranger (autorisation d'achat si applicable, ouverture de compte bancaire tunisien, transfert de fonds), rédaction de la procuration notariée si le Client ne peut être présent physiquement.
- **Suivi jusqu'à la signature :** point d'étape hebdomadaire par WhatsApp/e-mail. Le Prestataire reste l'interlocuteur unique du Client de la sélection à l'acte définitif.

ARTICLE 2 – DÉFINITION DU PROJET CLIENT

Le projet d'acquisition du Client est défini comme suit :

Budget maximum (EUR)	_____
Localisation souhaitée	_____
Type de bien	■ Appartement ■ Villa ■ Terrain ■ Autre : _____
Usage prévu	■ Résidence principale ■ Résidence secondaire ■ Investissement locatif
Délai souhaité	_____
Remarques	_____

Ces critères peuvent être modifiés d'un commun accord par échange de courriels entre les parties.

ARTICLE 3 – HONORAIRES

PACK ACCOMPAGNEMENT	CONTENU	HONORAIRES TTC
ESSENTIEL	Sélection biens + mise en relation + suivi WhatsApp	**690 €**
SÉCURITÉ *(recommandé)*	Essentiel + audit juridique bien + revue compromis + note de risques	**990 €**
PREMIUM	Sécurité + procuration notariée + accompagnement signature acte définitif	**1 490 €**

Pack souscrit par le Client :	■ ESSENTIEL (690 €) ■ SÉCURITÉ (990 €) ■ PREMIUM (1 490 €)

Modalités de paiement : les honoraires sont payés en deux fois : 50 % à la signature du présent contrat (acompte), 50 % à la première présentation de biens. Règlement par virement bancaire ou PayPal. **Aucun remboursement n'est dû si le Client renonce à son projet après engagement du Prestataire.**

Les honoraires de la présente mission sont indépendants et distincts des honoraires d'agence tunisienne qui restent à la charge du vendeur ou de l'acquéreur selon les usages locaux.

ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE

- Présenter uniquement des biens issus d'agences partenaires détenant un mandat de vente valide.
- Maintenir la confidentialité des informations personnelles et financières du Client (RGPD – Règlement UE 2016/679).
- Répondre aux sollicitations du Client dans un délai de 48 heures ouvrables.
- Informer le Client de tout élément susceptible d'affecter son projet ou la transaction en cours.
- Ne jamais exercer de pression sur le Client pour l'inciter à acquérir un bien spécifique.
- Conserver la traçabilité de toutes les communications (courriels tripartites, comptes rendus de visite, échanges avec l'agence) et les communiquer au Client sur demande.

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU CLIENT

- Fournir des informations exactes sur son identité, sa situation financière et son projet d'acquisition.
- **Ne pas contacter directement les agences immobilières introduites par le Prestataire**, ni les vendeurs des biens présentés, pendant toute la durée de la mission et pour une période de vingt-quatre (24) mois après la fin du présent contrat.
- En cas de contact direct avec une agence ou un vendeur présenté par le Prestataire ayant abouti à une transaction, le Client sera redevable d'une indemnité égale à deux (2) fois les honoraires du pack souscrit, sans préjudice de tout autre dommage-intérêt.
- Informer le Prestataire dans les 48 heures de tout contact spontané reçu d'une agence ou d'un vendeur introduit par le Prestataire.
- Fournir dans les meilleurs délais les documents demandés (pièce d'identité, justificatif de domicile, justificatif de ressources ou attestation bancaire).

ARTICLE 6 – DROIT DE RÉTRACTATION

■■ DROIT DE RÉTRACTATION (Art. L.221-18 Code de la consommation)
Si le présent contrat est conclu à distance ou hors établissement, le Client dispose d'un délai de **14 jours calendaires** à compter de la signature pour exercer son droit de rétractation, sans motif ni pénalité, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par e-mail avec accusé de lecture à contact@captunisia.com. Si le Client demande expressement le début de la mission avant l'expiration de ce délai, il perd son droit de rétractation dès lors que le service a été pleinement exécuté.

ARTICLE 7 – LIMITE DE RESPONSABILITÉ

Le Prestataire s'engage à mettre en œuvre tous les moyens raisonnables pour réaliser la mission. Il est soumis à une **obligation de moyens** et non de résultat.

La responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée pour :

- tout acte ou omission de l'agence immobilière tunisienne partenaire, qui est un tiers indépendant ;
- les variations du marché immobilier tunisien ou les fluctuations du taux de change EUR/TND ;
- le refus d'une demande d'autorisation d'achat par les autorités tunisiennes ;
- tout vice caché ou litige relatif au bien non détectable par un examen raisonnable des documents juridiques.

En tout état de cause, la responsabilité du Prestataire est limitée au montant des honoraires effectivement perçus au titre du présent contrat.

ARTICLE 8 – CONFIDENTIALITÉ ET RGPD

Les données personnelles collectées dans le cadre du présent contrat sont traitées conformément au RGPD (UE 2016/679). Elles sont utilisées exclusivement pour l'exécution de la mission et transmises aux seuls partenaires nécessaires à cette exécution (agences immobilières, juriste, notaire).

Le Client dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de ses données, exercé par e-mail à contact@captunisia.com. Les données sont conservées cinq (5) ans après la fin de la mission.

ARTICLE 9 – DURÉE ET RÉSILIATION

Le présent contrat prend effet à sa signature et s'achève à la signature de l'acte définitif de vente ou, à défaut, au terme d'un délai de douze (12) mois.

Chaque partie peut mettre fin au contrat par lettre recommandée ou courriel avec accusé de lecture, avec un préavis de quinze (15) jours. En cas de résiliation à l'initiative du Client après le début de la mission, l'acompte versé reste acquis au Prestataire au titre des frais engagés.

ARTICLE 10 – DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION

Le présent contrat est soumis au **droit français**. Tout litige relatif à son exécution ou interprétation sera soumis, après tentative de résolution amiable sous trente (30) jours, à la compétence exclusive du **Tribunal Judiciaire de Montpellier**.

Conformément à l'article L.612-1 du Code de la consommation, le Client peut recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en cas de litige non résolu.

SIGNATURES

Le Prestataire	Le Client
Open Crest France À Palavas-les-Flots, le ___/___/_____ Signature : _____ Cyril Rancurel – CEO	[Nom Prénom] À _____, le ___/___/_____ Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » : _____

Open Crest France n’est pas une agence immobilière au sens de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970. Ce contrat ne constitue pas un conseil juridique. Le Client est invité à consulter un notaire ou un avocat pour tout acte authentique relatif à l’acquisition.